

औषधि ऐन, २०३५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३४ । ७ । ८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. औषधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३५ २०३५ । ७ । १० । २. औषधि (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५७ २०५७ । ८ । १४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । १७ । ४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ६. औषधि (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । ३१ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०३५ सालको ऐन नं. २१ । औषधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : औषधि वा औषधिका साधक पदार्थहरूको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिन त्यसको उपयोगिता एवम् प्रयोग सम्बन्धी झुट्टा वा भ्रामक प्रचार हुन नदिन र जनसुरक्षा, असयुक्त तथा गुणयुक्त नहुने औषधि उत्पादन, बकिरी-वतिरण, निकासी पैठारी, सञ्चय र सेवनको नियन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “औषधि ऐन, २०३५” रहेको छ । (२) यो ऐनको विस्तार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर हुनेछ । (३) यस ऐनको दफा (१) तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अरू दफा समय समयमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “औषधि” भन्नाले मानसि, पशु वा पक्षीलाई हुने रोगको निदान गर्न, उपचार गर्न वा रोकथाम गर्न, रोग नकिो पार्न वा साम्य गर्न वा मानसि, पशु वा पक्षीलाई रोग ल्याउने कीराको नाश गर्न मानसि, पशु वा पक्षीको शारीरिक बनावट वा प्रक्रियालाई असर पार्न प्रयोग गरिने पदार्थ वा त्यस्तो पदार्थमा लगाउने साधक पदार्थ समेतलाई सम्झनु पर्छ । (ख) “उत्पादन” भन्नाले औषधि बनाउने, तयार गर्ने, प्रशोधन गर्ने, परिणित गर्ने, प्याकडिङ गर्ने, पुनः प्याकडिङ गर्ने वा लेबुल लगाउने प्रक्रिया वा सो सम्बन्धमा अपनाइने सम्पूर्ण वा कुनै प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । तर सो शब्दले औषधिको सेवन वा बकिरी गर्नुभन्दा अघि औषधिको डिसिपसिडिङ गर्ने, प्याकडिङ गर्ने वा पुनः प्याकडिङ प्रक्रियालाई जनाउने छैन । (ग) “डिसिपसिडिङ” भन्नाले ठीक तरहले लेबुल लगाइएको सुहाउँदो भाँडामा राखी मश्रण गरी रोगीको सेवनको लागि औषधि दिने कामलाई सम्झनु पर्छ । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “मश्रण” भन्नाले एउटै औषधि बनाउन दुई वा दुईभन्दा बढी नश्वित परिमाणको द्रव्य उचित तरिकाले मिलाउने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (घ) “लेबुल” भन्नाले औषधि रहेको भाँडामा लेखिएको सोही औषधिको नाम र तत्सम्बन्धी वर्णन सम्झनु पर्छ । (ङ) “चिकित्सक” भन्नाले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० बमोजमि दर्ता भएको चिकित्सक सम्झनु पर्छ ।

(च) “सेवन” भन्नाले रोगीको तत्कालिनी शारीरिक र मानसिक अवस्थामा सुधार ल्याउने मनसायले चिकित्सकले वा चिकित्सकबाट अधिकृत गरिएको व्यक्तिले रोगीलाई औषधि खुवाउने वा प्रयोग गर्ने वा त्यस्तो चिकित्सकले लेखिएको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार रोगी आफैले त्यस्तो औषधि खाने वा प्रयोग गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (छ) “वर्षाग” भन्नाले दफा ५ बमोजमि गठित औषधिव्यवस्था विभाग सम्झनु पर्छ । (ज) “व्यवस्थापक” भन्नाले विभागको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (झ) “नरीक्षक” भन्नाले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । परिच्छेद-६ को प्रयोजनको लागि विभाग नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । वा प्रदेश सरकारले खटाइएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ञ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । औषधि परामर्श परिषद् र औषधिसल्लाहकार समिति । ३. औषधि परामर्श परिषद् : (१) नेपाल सरकारलाई औषधिसम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा प्रशासनिक वषियमा परामर्श दिने तोकिएबमोजमि औषधि परामर्श परिषद् गठन हुनेछ । (२) औषधि परामर्श परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजमि हुनेछ । ४. औषधिसल्लाहकार समिति : (१) औषधिको अनुसन्धान, विकास र नियन्त्रण सम्बन्धी प्राविधिक कुरामा विभागलाई परामर्श दिने तोकिएबमोजमि औषधिसल्लाहकार समिति गठन हुनेछ । (२) औषधिसल्लाहकार समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । औषधिको अनुसन्धान र नियन्त्रण । ५. औषधिव्यवस्था विभाग : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले औषधिव्यवस्था विभागको स्थापना गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको विभागले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि औषधिनियन्त्रण सम्बन्धी सबै काम कारबाही गर्नेछ । ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । नेपाल औषधि अनुसन्धानशाला र अन्य अनुसन्धानशाला : (१) नेपाल सरकारले स्थापना गरेको गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । नेपाल औषधि अनुसन्धानशाला औषधिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, परीक्षण र विश्लेषण गर्ने नेपाल सरकारको प्रमुख अंग हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना गरिएको गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन

गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । नेपाल औषधि अनुसन्धानशालाले औषधिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, परीक्षण र विश्लेषण गर्दा अपनाउने कार्यवधितोकपि बमोजमि हुनेछ । (२) कुनै औषधिको वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास गर्न कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तीवा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अन्य अनुसन्धानशाला वा प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । औषधिको उत्पादन बकिरी-वतिरण तथा नकिसी पैठारी । ७. औषधिको उद्योग स्थापना गर्न सफारसिपत्र लनु पर्ने : कुनै व्यक्तिले औषधिको उत्पादन गर्नको लागि उद्योग स्थापना गर्न प्रचलति कानूनबमोजमि नेपाल सरकारको स्वीकृति लनुभन्दा अघितोकपिबमोजमि विभागबाट सफारसिपत्र लनु पर्नेछ ।

८. उत्पादन अनुज्ञापत्र लनु पर्ने : (१) दफा ७ बमोजमि विभागको सफारसि लिई औषधि उद्योगको स्थापना गरसिकेपछि औषधि उत्पादन गर्नुभन्दा अघि औषधि उत्पादन गर्ने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तर्गि दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । तोकपि बमोजमि विभागबाट उत्पादन अनुज्ञापत्र (प्रोडक्ट लाइसेन्स) लनु पर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै स्थापना भइसकेका औषधि उद्योगले पनितोकपिको दस्तुर तर्गि उपदफा (१) बमोजमि दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । उत्पादन अनुज्ञापत्र लनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ८क. औषधि दर्ता गर्नु पर्ने : (१) कुनै उद्योगले उत्पादन गरेको प्रत्येक औषधि बकिरी वतिरण गर्नु अघित्यस्तो औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगले तोकिएको दस्तुर तर्गि तोकपि बमोजमि विभागमा दर्ता गराई औषधि दर्ता प्रमाणपत्र लनु पर्नेछ । (२) औषधि पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिले आफूले पैठारी गर्न चाहेको अनुज्ञापत्र प्राप्त कम्पनीको प्रत्येक औषधि पैठारी गर्नुभन्दा अघितोकपिको दस्तुर तर्गि तोकपिबमोजमि विभागमा दर्ता गराई दर्ता प्रमाणपत्र लनु पर्नेछ । ९. औषधिको नकिसी पैठारी गर्न सफारसिपत्र लनु पर्ने : औषधिको नकिसी पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिले प्रचलति कानून बमोजमि नकिसी पैठारीको अनुज्ञापत्र लनु भन्दा अघि पहिलो संशोधनद्वारा थप । तोकपिको दस्तुर तर्गि तोकपि बमोजमि विभागबाट सफारसिपत्र लनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ९क. औषधि वा खोपको आपत्कालीन प्रयोग: (१) यस ऐन वा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महामारीको रूपमा फैलिएको सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, नयिन्त्रण वा नर्मूल गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा सूचीकृत भएका वा सम्बन्धति मुलुकको औषधिनियामक नकियाले दर्ता गरेका वा त्यस्तो नयामक नकियाले आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका औषधि वा खोपलाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगको लागि औषधि सल्लाहकार समितिको सफारसिमा विभागले दर्ता गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दर्ता भएको औषधि वा खोपको पैठारीको लागि प्रचलति कानून बमोजमि अनुज्ञापत्र दनि यस ऐन बमोजमि विभागले सफारसिपत्र दनिछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सफारसिपत्र दौंदा विभागले पैठारी गर्ने परिमाण तोकन वा त्यस्तो औषधि वा खोपको प्रयोग, बकिरी वा वतिरण सम्बन्धमा आवश्यक शर्त तोकन सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि पैठारी गरिएको वा प्रयोग, बकिरी वा वतिरणमा रहेको औषधि वा खोपको प्रभावका कारण प्रयोगमा रोक लगाउन आवश्यक देखिएमा वा उपदफा (१) बमोजमि सूचीकृत गर्ने, दर्ता गर्ने वा त्यस्तो औषधि वा खोपको प्रयोग वा अनुमति प्रदान गर्ने नकियाले रोक लगाएमा विभागले त्यस्तो औषधि वा खोपको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । १०. औषधिको बकिरी-वतिरण गर्न नाम दर्ता गर्नु पर्ने : औषधिको बकिरी-वतिरण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम र पसल वा फर्म विभागमा तोकपिबमोजमि दर्ता गराई पहिलो संशोधनद्वारा थप । तोकपिको दस्तुर तर्गि प्रमाणपत्र लनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

१०क. दर्ता भएको औषधि मात्र बकिरी वतिरण गर्नु पर्ने : दफा १० बमोजमि प्रमाणपत्र लिएको व्यक्तिले दफा ८क बमोजमि दर्ता भएको औषधि मात्र बकिरी वतिरण गर्नु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । ११. उत्पादन अनुज्ञापत्र, सफारसिपत्र र प्रमाणपत्रको अवधि र नवीकरण : (१) उत्पादन अनुज्ञापत्र, सफारसिपत्र र प्रमाणपत्र जारी भएको मतिले देहायको अवधिसम्म मान्य हुनेछ:- । (क) दफा ८ बमोजमिको उत्पादन अनुज्ञापत्र पाँच वर्ष, । (ख) दफा ८क. बमोजमिको प्रमाणपत्र तीन वर्ष, । (ग) दफा ९ बमोजमिको सफारसिपत्र तीन वर्ष, र । (घ) दफा १० बमोजमिको प्रमाणपत्र तीन वर्ष । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै सम्बन्धति व्यक्तिले तोकपिको दस्तुर तर्गि प्रत्येक उत्पादन अनुज्ञापत्र, सफारसिपत्र र प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नका लागि विभागमा नविदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन दनि नसक्ने व्यक्तिले सोको कारण खुलाई उपदफा (१) बमोजमिको अवधि समाप्त भएको मतिले तीस दिनभित्र दोब्बर दस्तुर सहति प्रत्येक उत्पादन अनुज्ञापत्र, सफारसिपत्र र प्रमाणपत्र नवीकरणको लागि विभागमा नविदन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि परेको नविदनको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी विभागले उत्पादन अनुज्ञापत्र, सफारसिपत्र र प्रमाणपत्र अर्को अवधिको लागि नवीकरण गरदिन सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि नवीकरण नगराएको उत्पादन अनुज्ञापत्र, सफारसिपत्र वा प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । त्यसरी रद्द भएको जानकारी विभागले सम्बन्धति व्यक्तिलाई दनु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहने अवधि समाप्त भएका उत्पादन अनुज्ञापत्र, सफारसिपत्र र प्रमाणपत्र नवीकरणको लागि त्यस्तो अवधि समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गराउन आएमा पच्चीस प्रतिशत थप दस्तुर लिई यस दफा बमोजमि नवीकरण गर्न बाधा परेको माननि छैन । परिच्छेद-५ । औषधिको स्तर । १२. औषधि जनसुरक्षति, असुरयुक्त र गुणयुक्त हुनु पर्ने : प्रत्येक औषधितोकपिको स्तर कायम रहने गरी जनसुरक्षति, असुरयुक्त र गुणयुक्त हुनु पर्नेछ । १३. तोकपिको स्तर नभएको औषधिको उत्पादन, बकिरी-वतिरण, नकिसी-पैठारी

सञ्चय, वा सेवन गर्न मनाही: जनसुरक्षति, असरयुक्त र गुणयुक्त नभएको औषधिको उत्पादन, बकिरी वतिरण, नकासी-पैठारी, सञ्चय गर्न गराउन वा सेवन गराउन हुँदैन । १४. जनसुरक्षति, असरयुक्त र गुणयुक्त नभएको औषधि फिर्ता गराउने : (१) बकिरी-वतिरणको लागि बिजारमा आइसकेको औषधि दफा १२ बमोजमि जनसुरक्षति, असरयुक्त र गुणयुक्त नभएमा उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई नजिको प्रतनिधिले त्यस्तो औषधि बकिरी-वतिरण गर्ने व्यक्तिलाई फिर्ता लानि पर्नेछ । (२) जनसुरक्षति, असरयुक्त वा गुणयुक्त नभएको औषधि बकिरी-वतिरणको लागि बिजारमा आएको कुरा व्यवस्थापकलाई कुनै तवरबाट जानकारी हुन आएमा नजिले त्यस्तो औषधि बकिरी-वतिरण गर्ने व्यक्तिलाई उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई फिर्ता गराउन सक्नेछ ।

१५. क्षतपूरतिदिनि पर्ने : जनसुरक्षति, असरयुक्त र गुणयुक्त नहुने गरी उत्पादन गरिएको औषधिबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा स्वास्थ्यलाई हानी हुन गएमा औषधिको उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई जिवाफदेही हुनेछ र त्यस्तो मृत्यु भए बापत मर्नेको हकदारलाई र हानी हुन गए बापत सो व्यक्तिलाई तोकिएबमोजमि क्षतपूरति उत्पादन गर्ने व्यक्तिले दिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १६. प्रत्याभूतको लखित वभिगमा पेश गर्नु पर्ने : दफा ८क. बमोजमि दर्ता भएको औषधि जनसुरक्षति, असरयुक्त र गुणयुक्त छ भनी त्यस्तो औषधि उत्पादन गर्ने व्यक्तिले प्रत्याभूत गरी लेखिएको लखितको प्रमाणति प्रतलिपि औषधि उत्पादन गर्ने व्यक्तिले स्वयंले वा नजिको अधिकृत प्रतनिधिले वा नकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले वभिगमा पेश गर्नु पर्नेछ । १७. औषधिलाई समूहमा वभिजन गर्न सकिने : (१) औषधिलाई तोकिए बमोजमि समूह वा उपसमूहमा वभिजन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समूह वभिजन गर्दा चकितिसकको प्रेस्क्रिप्सन बनि बकिरी-वतिरण गर्न नहुने भनी समूहकृत गरिएको औषधि चकितिसकको प्रेस्क्रिप्सन बनि कसैले बकिरी-वतिरण गर्न हुँदैन । त्यस्तो औषधि चकितिसकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजमि बकिरी-वतिरण गर्दा फार्मासिट दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैले बकिरी-वतिरण गर्नु पर्नेछ र फार्मासिट दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी बाहेक अरूले त्यस्तो औषधि बकिरी-वतिरण गर्दा फार्मासिट दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि समूह वभिजन गर्दा फार्मासिट दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीले वा नजिमध्ये कुनैको उपस्थिति मात्र बकिरी-वतिरण गर्नु पर्ने गरी समूहकृत गरिएको औषधि नजिले वा नजिको उपस्थिति मात्र बकिरी वतिरण गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजमि समूहकृत गरिएको औषधि बाहेक अन्य औषधि अनुभवका आधारमा मनासबि मात्रामा कुनै पन बकिरेताले बकिरी गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण : “फार्मासिट” भन्नाले दोस्रो संशोधनद्वारा थप । फार्मेसीमा स्नातक वा फार्मास्युटिक्समा स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको वा औषधि सम्बन्धी अनुभव प्राप्त गरेको भई औषधिसल्लाहकार समतिबाट मान्यता प्राप्त व्यक्तिले दोस्रो संशोधनद्वारा थप । “फार्मेसी सहायक” भन्नाले फार्मेसीमा प्रमाणपत्र तह वा सरह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिले “व्यवसायी” भन्नाले औषधिसल्लाहकार समतिबाट तोकिएबमोजमिको योग्यता प्राप्त गरेको भई सोही समतिबाट मान्यता प्राप्त व्यक्तिले सम्झनु पर्छ । १८. औषधिको अनुचति प्रयोग वा दुरुपयोग गर्न नहुने : (१) कुनै व्यक्तिले औषधिको अनुचति प्रयोग वा दुरुपयोग गर्न हुँदैन । (२) दफा १७ को उपदफा (२) र (३) को विपरीत कुनै औषधिको बकिरी-वतिरण गरे गराएमा सो औषधिको अनुचति प्रयोग वा दुरुपयोग भएको मानिनेछ ।

१९. औषधिको झुट्टा वा भ्रमात्मक प्रचार गर्न नहुने : (१) कुनै व्यक्तिले औषधिको प्रयोग उपयोगति वा प्रभावकारति सम्बन्धमा झुट्टा वा भ्रमात्मक प्रचार वा वजिजापन गर्न हुँदैन । (२) कुनै औषधिको प्रचार वा वजिजापन गर्न चाहने व्यक्तिले त्यसको लागि तोकिएको दस्तुर तर्गि तोकिएबमोजमि वभिगबाट अनुमतपत्र लानि पर्नेछ । परिच्छेद-६ । जाँचबुझ र नरीक्षण । २०. नरीक्षकले जाँचबुझ र नरीक्षण गर्न सक्ने : (१) नरीक्षकले कुनै औषधिको उत्पादन, दोस्रो संशोधनद्वारा थप । सञ्चय, बकिरी-वतिरण वा परिवहन गर्ने काम भैरहेको कुनै ठाउँमा नरीक्षण जाँचबुझ र खानतलासी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा कुनै औषधि जनसुरक्षति, असरयुक्त, वा गुणयुक्त नभएको भन्ने शङ्का लागेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बर्खलाप कुनै काम कारबाही भैरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासबि कारण भएमा नरीक्षकले आफूले फेला पारेको औषधि सलिबन्दी गरी सो औषधिको धनीलाई जमिमा लगाई त्यसको भरपाई नजि धनीबाट लई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । त्यस्तो औषधि रोक्का राखी त्यस्तो काम कारबाही तुरुन्त रोक्न आदेश दिन सक्नेछ । (३) नरीक्षकले यस दफाबमोजमि आफूले नरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गरेकोमा वा औषधि रोक्का राखेकोमा वा औषधिको नमूना जाँच पठाएकोमा सो सम्बन्धी प्रतविदन तीन दिनभित्र व्यवस्थापक समक्ष पेश गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि रोक्का भएको औषधि जनसुरक्षति, असरयुक्त वा गुणयुक्त नभएको हो भन्ने अनुसन्धानशाला, प्रयोगशाला, अस्पताल, औषधालय वा क्लिनिकिको विश्लेषण वा परीक्षणबाट ठहरिएमा व्यवस्थापकको आदेशले त्यस्तो औषधि जफत वा नष्ट गर्न सकिनेछ र त्यसरी आदेश दई यस ऐन बमोजमि दइएको सफारसिपत्र, उत्पादन अनुज्ञापत्र, प्रमाणपत्र वा अनुमतपत्र समेत रद्द गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४क) उपदफा (४) बमोजमि विश्लेषण वा परीक्षण गर्दा कुनै औषधि जनसुरक्षति, असरयुक्त र गुणयुक्त भएको पाए तापन त्यस्तो औषधि उत्पादन, बकिरी वतिरण, सञ्चय, परिवहन वा नकासी पैठारी गर्ने व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको बर्खलाप हुने कुनै कारबाही गरेको ठहरिएमा व्यवस्थापकले त्यस्तो औषधि जफत गरी औषधि उत्पादन, बकिरी वतिरण, सञ्चय, परिवहन वा नकासी पैठारीमा नयिन्त्रण गर्न वा त्यस्तो व्यक्तिको अनुज्ञापत्र वा प्रमाणपत्र वा सफारसिपत्र

छ महनिसम्मको लागनिलिम्बन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि औषधनिष्ठ गर्दा लाग्ने खर्च उत्पादन गर्ने व्यक्तिले व्यहोरनु पर्नेछ । बकिरी गर्ने व्यक्तिलाई लई रोक्का राखिएको औषधनिष्ठ गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो औषधको लएको मोल समेत उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई बकिरी गर्ने व्यक्तिलाई भराइनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (६) यस दफा बमोजमिको जाँचबुझ र नरीक्षणको कार्यमा सहयोग गर्न विभागले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित वषियको कुनै वशिषज्जलाई खटाउन सक्नेछ ।

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । २०क. प्रदेश सरकारबाट खटिएको नरीक्षणकले जाँचबुझ र नरीक्षण गर्न सक्ने : (१) प्रदेश सरकारबाट खटिएको नरीक्षणकले कुनै औषधको उत्पादन, गुणस्तर, सञ्चय, बकिरी वितरण वा परिवहन भइरहेको कुनै ठाउँको जाँचबुझ, नरीक्षण र खानतलासी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खटिने नरीक्षणकले नरीक्षण गर्दा औषधजिनसुरक्षित, असयुक्त र गुणयुक्त नभएको वा यस ऐन विपरीत बकिरी वितरण गरेको पाइएमा व्यवस्थापक समक्ष प्रतविदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रतविदन प्राप्त भएपछि यस ऐन बमोजमि कसै उपर मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था भएमा व्यवस्थापकले मुद्दा तहककित गर्ने अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २१. व्यवस्थापकको आदेश उपर उजूर गर्न सक्ने : (१) दफा २० को उपदफा (४) र (४क) बमोजमि उत्पादन अनुज्ञापत्र, प्रमाणपत्र वा सफारसिपत्र, रद्द वा नलिम्बन गर्न व्यवस्थापकले दिएको आदेश उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेशको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव समक्ष उजूर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको उजुरीको नर्णय तीन महिनाभित्र गरिसकुनु पर्नेछ । २२. नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा अपनाउने कार्यवधि : यो ऐनबमोजमि नरीक्षण जाँचबुझ र खानतलासी गर्दा तोकिए बमोजमिको तरिका र कार्यवधिअपनाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । २३. नरीक्षणक र वशिषज्जको लागि योग्यता : (१) नरीक्षणकको लागि देहायको योग्यता हुनु पर्नेछ:- । (क) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । फारमसीमा स्नातक, वा । (ख) दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (ग) दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (घ) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । फारमसीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण भै फारमसी सम्बन्धी काममा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको । (२) वशिषज्जको लागि देहायको योग्यता हुनुपर्नेछ :- । (क) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । फारमसीमा स्नातक, वा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (क१) रसायनशास्त्रमा स्नातकोत्तर, वा । (ख) रसायन शास्त्रमा स्नातक भै दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । औषध विश्लेषण कार्यमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव भएको । २४. औषधको नमूना जाँच पठाउने : नरीक्षण वा जाँचबुझको सलिसलामा रोक्का राखिएको वा कब्जा गरिएको औषधको नमूना नरीक्षणकले परीक्षण वा विश्लेषण गर्नको लागि अनुसन्धानशाला, प्रयोगशाला, अस्पताल, औषधालय वा क्लिनिकमा तोकिएबमोजमि पठाउनु पर्नेछ र वशिषज्जले पनि आवश्यक परीक्षण वा विश्लेषण गरी त्यसको प्रतविदन तोकिएबमोजमि व्यवस्थापककहाँ पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-७ । विविधि । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

२५. नेपाल सरकारले औषधको उत्पादन, बकिरी वितरण, सञ्चय, परिवहन, निकासी, पैठारी वा सेवन गर्न मनाही गर्न सक्ने: कुनै औषधको उत्पादन, बकिरी वितरण, सञ्चय, परिवहन, निकासी, पैठारी वा सेवन गर्नको लागि मनाही गर्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो औषधको उत्पादन, बकिरी वितरण, सञ्चय, परिवहन, निकासी, पैठारी वा सेवन गर्नको लागि मनाही गर्न आदेश दिन सक्नेछ । २६. औषधको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने : विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिले कुनै औषधको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । यसरी विभागले कुनै औषधको मूल्य निर्धारण गरेको रहेछ भने त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २७. प्रेस्क्रिप्सन दिन सम्बन्धी व्यवस्था : तोकिएको चिकित्सक, एकीकृत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले दफा १७ बमोजमि समूहीकृत गरिएका औषधको प्रेस्क्रिप्सन दिन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजमि हुनेछ । २८. आवश्यक दोस्रो संशोधनद्वारा थप । जनशक्तिर साधन नजुटाई औषधको उत्पादन, बकिरी-वितरण, डिस्पेन्सिङ वा सञ्चय गर्न नहुने: कुनै औषधको उत्पादन, बकिरी-वितरण, पहिलो संशोधनद्वारा थप । डिस्पेन्सिङ, सञ्चय वा निकासी-पैठारी गर्नको लागि त्यस्तो कामसति सम्बन्धित दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तोकिए बमोजमिको जनशक्ति तथा अन्य आवश्यक साधन पर्याप्त मात्रामा नजुटाई त्यस्तो औषधको उत्पादन, बकिरी-वितरण, पहिलो संशोधनद्वारा थप । डिस्पेन्सिङ, सञ्चय वा निकासी पैठारी गर्न हुँदैन । २९. औषधमा मसिावट र मसिावट भएको औषधबकिरी गर्न नहुने : (१) औषधको प्रभाव शून्य हुने, घटी हुने वा बदलने वा हानिकारक हुने गरी कसैले कुनै औषधमा मसिावट गर्न वा त्यस्तो मसिावट भएको हो भन्ने जानी जानी त्यस्तो औषधबकिरी गर्न वा बकिरीको लागि राख्न वा उपचारको नमित्त कसैलाई दिन हुँदैन । (२) कसैले कुनै अरू थोकलाई औषधभनिकिरी गर्न हुँदैन । ३०. म्याद नाघेको औषधबकिरी-वितरण गर्न नहुने : म्याद नाघेको औषधकसैले बकिरी-वितरण गर्न हुँदैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३१. क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमतपित्र लनु पर्ने: (१) कसैले कुनै नयाँ औषध वा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहेमा सो कामको लागि विभागबाट तोकिए बमोजमि अनुमतपित्र लनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "क्लिनिकल ट्रायल" भन्नाले कुनै नयाँ औषध वा खोप प्रयोगमा ल्याउन उचित छ वा छैन भन्ने कुरा यकिन गर्ने उद्देश्यले अनुमतपित्रमा तोकिए बमोजमि अस्पताल वा यस्तै अन्य

चकित्सालयमा रोगी वा अन्य व्यक्तिको स्वेच्छा अनुसार नजिलाई औषधि सेवन गराई वा खोप लगाई परीक्षण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वदेशी मुलुकको सरकार वा सम्बन्धित नयामक निकायको अनुमत बमोजमि क्लिनिकल ट्रायलमा रहेको खोप विकास गर्ने संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो खोपको नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले सोको लागि अनुमत दिने सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमत दिने तथा क्लिनिकल ट्रायल गर्ने सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ ।

३२. औषधि उत्पादन गर्दा औषधिको प्रणाली र अन्य कुरा खुलाउनु पर्ने: (१) औषधिको उत्पादन गर्दा त्यस्तो औषधि एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक र यूनानी प्रणालीमध्ये कुन प्रणालीको औषधि हो सो खुलाई लेबुलमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) औषधि उत्पादन गर्दा त्यसको सेवनबाट हुन सक्ने सम्भावित प्रतिकूल असरको सम्बन्धमा तोकिएको बमोजमि उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ३३. लागू र वषिलु औषधिहरू सुरक्षित राख्नु पर्ने : (१) तोकिएको लागू तथा वषिलु औषधमा स्पष्ट लेबुल लगाई तोकिएको बमोजमि सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका लागू तथा वषिलु औषधि बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिले आफूले बिक्री-वितरण गरेको लागू तथा वषिलु औषधिको अभिलेख तोकिएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ र चकित्सकबाट लेखिएको त्यस्तो लागू तथा वषिलु औषधि सम्बन्धी प्रेस्क्रिप्सन त्यस्तो अभिलेखसाथ संलग्न गरी राख्नु पर्नेछ । ३४. दण्ड सजाय : (१) यस ऐनको परिच्छेद-४ को बर्खलाप वा दफा २५ बमोजमिको आदेशको बर्खलाप काम कारबाही गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (२) दफा १८ को विपरीत हुने गरी औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग गरेमा वा दफा २९ विपरीत कसैले औषधमा मसिावट गरेमा वा मसिावट भएको औषधि बिक्री गरेमा वा कुनै अरू थोकलाई औषधि भनि बिक्री गरेमा वा दफा ३० विपरीत म्याद नाघेको औषधि बिक्री वितरण गरेमा वा दफा ३३ विपरीत हुने गरी कुनै काम कारबाही गरेमा नजिलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ :- (क) त्यस्तो औषधि सेवन गरेको कारणले ज्यान मरसिकेकोमा कसूरको मात्रा अनुसार जन्मकैदसम्म, । (ख) त्यस्तो औषधि सेवन गरेको कारणले ज्यान मर्न सक्ने गरी खतरा पुगेको वा पुग्ने सम्भावना भएकोमा ज्यान मार्ने उद्योग गरे सरह, । (ग) त्यस्तो औषधि सेवन गरेको कारणले शरीरको कुनै अङ्गभङ्ग हुने वा सोको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) बाहेकको अन्य अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । (३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम बर्खलाप कुनै काम कारबाही गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । (४) कसैले यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा अन्य हानि, नोक्सानी वा क्षति पुगेकोमा कसूरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र नजिको मृत्यु भएकोमा नजिको हकवालालाई मनासबि क्षतिपूर्ति भराई दनि पर्नेछ । ३५. जरिवानाको उपल्लो हद र जरिवाना बापतको कैद: (१) दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजमि जरिवाना गर्ने प्रयोजनको लागि त्यसरी जरिवाना गर्दा बगि बमोजमि वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । एक लाख रुपैयाँसम्म जुन बढी हुन्छ, सो हदसम्म जरिवाना हुनेछ ।

तर कसूरदारको वा कसूर गरेको अवस्थासँग नसुहाउने गरी अत्याधिक जरिवाना तोक्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि जरिवानाको सजाय तोकदा जरिवाना नतरिमा सो नतरि बापत कति समयको लागि कैद हुने हो भन्ने कुरा पन भिददा हेर्ने अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा तोकनु पर्छ । (३) जुन कसूर गरे बापत जरिवानाको सजाय भएको छ, सो कसूरमा कैदको सजाय समेत हुने रहेछ भने उपदफा (२) अन्तर्गत जरिवाना नतरि बापत पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि कैद तोकनु हुँदैन । जन्मकैद गरिएकोमा जरिवाना बापत थप कैद गरिने छैन । ३६. औषधिको पेटेन्ट दर्ता गर्ने अधिकार: औषधिको पेटेन्ट दर्ता गर्ने सम्बन्धी अधिकार प्रचलित कानूनबमोजमि हुनेछ । ३७. अधिकार प्रत्यायोजन: यस ऐनबमोजमि व्यवस्थापकलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा कुनै अधिकार नेपाल सरकारले कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३८. सरकारवादी हुने: यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ । ३९. मुद्दाको तहककित र दायरी: (१) यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहककित नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । विभागले खटाएको नरीक्षकले गर्नेछ र त्यस्तो तहककितको काम पूरा भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दाको तहककित गर्दा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई गरिफ्तार गर्ने, कसूरसँग सम्बन्धित जुनसुकै स्थानको खानतलासी लनि, कसूरसँग सम्बन्धित कागजात वा अन्य माल वस्तु आफ्नो जमिमामा लनि तथा सर्जमनि मुचुल्का तयार गर्ने अधिकार नरीक्षकलाई हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१ख) उपदफा (१) र (१क) बमोजमि तहककित गर्दा नरीक्षकले अभियुक्तलाई बयान गराई मनासबि आधार भएमा तारेखमा राख्न, धरौट वा जमानत लिई छाड्न वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिई बढीमा पच्चीस दिनसम्म थुनामा राख्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१ग) उपदफा (१क) र (१ख) बमोजमिको कुनै काम कारबाही गर्दा नरीक्षकले आवश्यकता अनुसार प्रहरी कर्मचारीको सहयोग माग गर्न सक्नेछ । त्यस्तो सहयोग माग भएमा प्रहरी कर्मचारीले आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा तहककित र दायर गर्दा नरीक्षकले सरकारी

वकीलको राय लनि सक्नेछ । मुद्दा दायर भई सकेपछि मुद्दाको बहस पैरवी र पुनरावेदन सरकारी वकीलबाट हुनेछ । ४०. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्नको लागि नेपाल सरकारले नयिम बनाउने सक्नेछ ।